

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1577/2532

บริษัท อา คเนย์ ประกันภัย จำกัด โจทก์
บริษัท อี สเตอ์นมารีไทม์ ประเทศ ไทย
จำกัด

ຈຳເລຍ

ป.พ.พ. มาตรา 4, มาตรา 609 วรรคสอง, มาตรา 623 วรรคแรก

การที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ. ซึ่งเป็นผู้สั่งซื้อสินค้าและเป็นผู้รับตราส่งรับสินค้าไปจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยมีได้แจ้งให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยทราบและตัวแทนของบริษัทเรือที่ขนส่งมาร่วมสำรวจความเสียหายของสินค้าดังกล่าวเสียก่อนทั้งที่ปรากฏว่าลังไม้บรรจุสินค้านี้ดังกล่าวแตก ย่อมถือได้ว่าเป็นการรับสินค้าไปในสภาพที่เรียบร้อยแล้ว และเป็นการรับเอาสินค้าไว้โดยมิได้อิดเอื้อนจำเลยในฐานะผู้ขนส่งจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อห้างหุ้นส่วนจำกัด อ. ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 623 วรรคแรกซึ่งแม้จะมีกฎหมายว่าด้วยการรับขนของทางทะเลที่จะต้องใช้บังคับแก่คดีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 609 วรรคสองแต่โดยที่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายและกฎข้อบังคับว่าด้วยการรับขนของทางทะเลบัญญัติไว้โดยเฉพาะจึงต้องนำมาตรา 623 วรรคแรกดังกล่าวซึ่งเป็นกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งมาใช้บังคับตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 4 ได้กำหนดไว้เมื่อจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบต่อห้างหุ้นส่วนจำกัด อ. จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ผู้รับประกันภัยซึ่งเป็นผู้รับช่วงสิทธิของห้างหุ้นส่วนอ. ด้วย.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลสปิดสังซื้อสินค้าประเภทอะไหล่ และส่วนประกอบของรถยนต์ยี่ห้อฮินตรา จากบริษัทมาฮินตราเอนด์มาฮินตรา จำกัดประเทศอินเดีย รวม 32 ลัง ผู้ขายได้แจ้งบริษัทปาศิฟิคอินเตอร์เนชั่นแนลไลน์พี.ที.อี. จำกัดให้เป็นผู้ขนส่งสินค้ามาทางเรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัดแอลสปิดได้เอาประกันภัยสำหรับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่สินค้านี้ดังกล่าวบริษัทปาศิฟิคอินเตอร์เนชั่นแนลไลน์พี.ที.อี. จำกัด มอบหมายให้จำเลยเป็นผู้ขนส่งร่วมอีกทอดหนึ่ง เมื่อเรือเข้าเทียบท่าการทำเรือแห่งประเทศไทย หลังจากขนถ่ายสินค้าลงจากเรือแล้วได้มีการสำรวจความเสียหายของสินค้าที่ขนส่งมา ปรากฏว่าลังบรรจุสินค้านี้ดังกล่าวจำนวน 6 ลังแตกออกและเปียกน้ำ ทำให้สินค้าได้รับความเสียหายเป็นเงิน 91,620 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัดแอลสปิดได้เรียกร้องให้โจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยชดเชยค่าเสียหายโจทก์ได้ชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวแก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดแอลสปิดจึงได้รับช่วงสิทธิมีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยและบริษัทปาศิฟิคอินเตอร์เนชั่นแนลไลน์พี.ที.อี. จำกัด ชดเชยค่าเสียหายให้แก่โจทก์ โจทก์ทวงถามแล้วจำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับให้จำเลยชำระเงินจำนวน 91,620 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นเพียงตัวแทนในการเดินเรือพาณิชย์ในและนอกประเทศและได้รับเงินตอบแทนเป็นค่าตัวแทนจำนวนเล็กน้อยเท่านั้น จำเลยไม่ได้ร่วมกันกับบริษัทปาศิฟิคอินเตอร์เนชั่นแนลไลน์พี.ที.อี. จำกัด เพื่อรับขนส่งสินค้าโดยจำเลยรับขนส่งเป็นทอดสุดท้าย สินค้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดแอลสปิดไม่ได้รับความเสียหาย ฟ้องโจทก์ขาดอายุความเพราะมิได้ฟ้องภายใน 1 ปีนับแต่วันส่งมอบสินค้า ขอให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 60,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรวินิจฉัยปัญหาตามฎีกาของโจทก์ ที่ว่าสินค้าที่โจทก์รับประกันไว้ได้รับความเสียหายในขณะใดเสียก่อน ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้เถียงและนำสืบรับฟังได้ว่า เมื่อสินค้าที่โจทก์รับประกันภัยมาถึงการทำเรือแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2523 แล้วปรากฏว่าลังไม้บรรจุสินค้าแตก 6 ลัง แต่ไม่มีการตรวจสอบความเสียหายโดยจะรอไว้ตรวจสอบต่อหน้าตัวแทนผู้รับสินค้าและตัวแทนของเรือที่ขนส่ง สินค้าทั้ง 6 ลังดังกล่าว จึงถูกนำไปเก็บไว้ในห้องเก็บสินค้าชำรุดเพื่อรอการสำรวจ ต่อมาเมื่อวันที่ 14-15 เมษายน 2523 ห้างหุ้นส่วนจำกัดแอลสปีดได้ขอรับสินค้าทั้งหมดไปจากการทำเรือแห่งประเทศไทยแล้วนำสินค้าดังกล่าวไปยังโรงงานประกอบบางชัน โดยมีได้มีการสำรวจว่าสินค้าที่บรรจุในลังไม้ที่แตก 6 ลัง นั้น เสียหายอย่างไรบ้างหรือไม่ ต่อมาวันที่ 18 มิถุนายน 2523 โจทก์ได้ว่าจ้างให้บริษัทยูไนเต็ดเชอร์เวย์เยอร์ส แอนด์ แอดจัสเตอร์ส จำกัดสำรวจสินค้าดังกล่าว ปรากฏว่าสินค้าเสียหายคิดเป็นเงิน 91,620 บาท เห็นว่าขณะที่สินค้าที่โจทก์อ้างว่าชำรุดมาถึงการทำเรือแห่งประเทศไทยนั้น ปรากฏเพียงว่าลังไม้บรรจุสินค้าแตก 6 ลังซึ่งต่อมาห้างหุ้นส่วนจำกัดแอลสปีดผู้รับใบตราส่งก็ได้ขอรับสินค้าไปจากการทำเรือแห่งประเทศไทยโดยมิได้มีการขอให้ทำการสำรวจสินค้าต่อเจ้าหน้าที่การทำเรือหรือตัวแทนของเรือที่ขนส่งแต่อย่างใด ซึ่งเมื่อปรากฏว่าลังไม้บรรจุสินค้าแตกเช่นนี้ ก็หน้าที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดแอลสปีดผู้รับใบตราส่งจะได้ทำการสำรวจในทันที ทันใดว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นเพียงใดหรือไม่ แต่ก็หาได้กระทำไม่จนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2523 ซึ่งเป็นเวลาหลังจากที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดแอลสปีดได้รับสินค้าดังกล่าวจากการทำเรือถึง 2 เดือนเศษ จึงได้มีการสำรวจซึ่งก็มิได้กระทำต่อหน้าตัวแทนเรือที่ขนส่งแต่อย่างใด อีกทั้งยังปรากฏจากรายงานการสำรวจตามเอกสารหมายเลข จ.9 ว่า

หีบห่อดังกล่าวได้มีการเปิดไว้ก่อนแล้วตั้งแต่วันที่ 6 เดือนเดียวกัน คือก่อนทำการ
สำรวจ 12 วัน โดยสินค้าดังกล่าวได้วางไว้ที่ลานเก็บของและบางชิ้นก็ได้ผ่านการ
ซ่อมแซมโดยโรงงานประกอบบางชิ้นแล้ว ดังนั้น จึงรับฟังไม่ได้ว่าความเสียหายของ
สินค้าดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่ขนส่งมาทางเรือ อนึ่ง การที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดแอลสปี
ได้รับสินค้าไปจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยโดยมิได้แจ้งให้การท่าเรือแห่ง
ประเทศไทยและตัวแทนของบริษัทเรือที่ขนส่งมาร่วมทำการสำรวจความเสียหายเสีย
ก่อน ทั้งที่ปรากฏว่าลังไม้แตกเช่นนี้ ย่อมถือได้ว่าเป็นการรับสินค้าไปในสภาพที่
เรียบร้อยแล้ว และเป็นการรับเอาสินค้าโดยมิได้อิดเอื้อน จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดแอลสปีดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 623 วรรค
แรก ซึ่งแม้จะมีกฎหมายว่าด้วยการรับขนของทางทะเลที่จะต้องใช้อย่างบังคับคดีนี้
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 609 วรรคสอง แต่โดยที่ประเทศไทย
ยังไม่มีกฎหมายและกฎข้อบังคับว่าด้วยการรับขนของทางทะเลบัญญัติไว้โดยเฉพาะ
จึงต้องนำมาตรา 623 วรรคแรกดังกล่าว ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งมาใช้
บังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 4 ได้กำหนดไว้ เมื่อจำเลยไม่
ต้องรับผิดชอบต่อห้างหุ้นส่วนจำกัดแอลสปีด จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ซึ่งเป็นผู้รับ
ช่วงสิทธิของห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าว แล้ว คดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยถึงประเด็นข้ออื่น ที่
ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์มานั้นชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น'

พิพากษายืน.

(ประมาณ ชันชื้อ-บุญส่ง คล้ายแก้ว-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ